

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2484/2533

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพ เคหะ  
จำกัด

นาง สุมาลี ม หา คุณ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

การกู้ยืมเงินเกินกว่าห้าสิบบาท กฎหมายเพียงแต่บังคับให้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้กู้ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ โดยมีได้บังคับผู้ให้กู้ต้องลงลายมือชื่อด้วยแม้สัญญากู้เงินจะเป็นนิติกรรมสองฝ่าย แต่ก็เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม เมื่อจำเลยลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วก็ชอบฟ้องร้องบังคับคดีได้ตาม ป.พ.พ. 653.

---

โจทก์ฟ้องขอบังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 567,175.53 บาทให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยจากต้นเงิน

จำเลยให้การว่า ไม่ได้กู้เงินโจทก์และไม่ได้รับเงินกู้ไปจากโจทก์ โจทก์ได้หลอกลวงให้จำเลยเซ็นชื่อไว้ในแบบฟอร์มสัญญากู้โดยแนบมาพร้อมกับสัญญาจองซื้อที่ดินและจ้างเหมาสร้างบ้านจากโจทก์แล้วโจทก์ได้นำแบบฟอร์มดังกล่าวไปกรอกข้อความเอาเองโดยไม่มีมูลหนี้ต่อกัน จึงเป็นโมฆะ ทั้งในสัญญาที่ตั้งกล่าวไม่ปรากฏว่าโจทก์หรือตัวแทนโจทก์ได้ลงชื่อไว้ด้วย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ 536,920.99 บาทพร้อม  
ดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาข้อแรกว่า สัญญากู้เป็นนิติกรรมสองฝ่าย แต่ลง  
ลายมือชื่อจำเลยผู้กู้ฝ่ายเดียว โจทก์หรือผู้แทนโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ให้กู้  
สัญญากู้จึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 653 บัญญัติว่า "การกู้เงินเกินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่ง  
การกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้อง  
ให้บังคับคดีหาได้ไม่" เห็นได้ว่ากฎหมายบังคับให้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ  
และลงลายมือชื่อผู้กู้ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ กฎหมายมิได้บังคับผู้ให้กู้ต้องลง  
ลายมือชื่อด้วย แม้สัญญากู้เงินจะเป็นนิติกรรมสองฝ่าย แต่ก็ยังเป็นหลักฐานแห่งการกู้  
ยืม เมื่อจำเลยลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามบทมาตราดังกล่าวแล้ว

จำเลยฎีกาต่อไปว่า จำเลยมิได้กู้เงินจากโจทก์และรับเงินนำไปจากจดทักนั้น  
เห็นว่า โจทก์มีสัญญากู้ลงลายมือชื่อจำเลยผู้กู้เป็นพยานเอกสารสำคัญ แบบฟอร์ม  
เป็นสัญญากู้ มี 3 แผ่น จำเลยลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแผ่น แสดงว่ารับรู้ข้อความใน  
สัญญาแล้ว จำเลยมีอาชีพค้าขายสามารถซื้อที่ดินพร้อมบ้านในราคา 400,000-  
500,000 บาท ไม่ใช่คนโง่เขลาเบาปัญญา ไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะลงลายมือชื่อในแบบ  
ฟอร์มสัญญากู้โดยมิได้กรอกข้อความจำเลยมีนายศิริพงษ์ ณ ถลาง สามีเป็นพยานผู้

เดียว ไม่มีน้ำหนักหักล้างเอกสารสัญญาและรับเงินไปครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันทำสัญญาเพื่อชำระราคาที่ดินพร้อมอาคารตามฟ้อง ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงวิญญู-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |